

พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการยกเลิกประกาศที่ ๖/๒๕๖๖ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ดังกล่าว มีลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงประกาศยกเลิกโครงการตามมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่เพิกถอนการประกวดราคา เนื่องจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ไม่เป็นธรรม โดยเหตุที่มีผู้ร้องเรียนเพราะเหตุ TOR ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ร้องเรียนจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือเป็นผู้เข้าเสนอราคาแต่ไม่สามารถเสนอราคาได้ แต่คดีนี้เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้แต่อย่างใด และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะกรณีดังกล่าวมิได้ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นครั้งแรก แต่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว และเป็นกรณีที่มีได้ถึงกับกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง จึงมิใช่การกีดกันมิให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และการกำหนดขอบเขตของงานมิได้มีข้อกำหนดใดที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ อันเป็นการกีดกันมิให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลยพินิจออกประกาศดังกล่าวเป็นการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของงานที่จ้างเท่านั้น มิได้ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งได้รับประโยชน์ หรือทำให้ผู้ประกอบการอาชีพเสียเปรียบในการเข้าแข่งขันราคาอันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กระบวนการพิจารณาเตรียมการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการพิจารณาออกประกาศยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้ชนะการประกวดโครงการ ซึ่งการออกประกาศยกเลิกเป็นคำสั่งที่กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคู่กรณีจากการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ในการพิจารณาดำเนินการออกคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ



/แจ้งสิทธิ...

แจ้งสิทธิให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบและให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้แสดงพยานหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าว ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การประกาศยกเลิกโครงการจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดจากการเตรียมการออกคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น และไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศดังกล่าวส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าทำสัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี จำนวน ๖ แห่ง ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาในประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง รายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี จำนวน ๖ แห่ง

๓. ให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี จำนวน ๖ แห่ง ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองแล้วเห็นว่า ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลเป็นการยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๖/๒๕๖๖



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ประกาศฉบับพิพาท จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดี แต่ข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปรากฏว่าก่อนออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างไรก็ดี ทั้งไม่ปรากฏเหตุอันเข้าข่ายยกเว้นที่ไม่ต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีที่ถูกระทบสิทธิในการใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อศาลว่า ภายหลังเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ประกอบการส่งหนังสือร้องเรียนมายังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๖๓ ฉบับ ขอให้ทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกการดำเนินการประกวดราคา ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ซึ่งได้กำหนดให้โรงงานผลิตต้องได้รับมาตรฐาน API standard ๖๕๐, AISC, AWS หรือ EWF และการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดกระจายน้ำ ท่อรวมน้ำและชุดท่อกระจายที่ทำจากพลาสติกแบบ PP (Polypropylene) และการให้น้ำตัวอย่างพัสดุมานำมาแสดงและทดสอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของท่อถังเหล็กเก็บน้ำ พบว่ามีบริษัทในประเทศไทย จำนวน ๔ ราย ที่ได้รับใบรับรองจากสถาบัน AISC แต่มีเพียงบริษัทเดียวที่เป็นผู้ผลิตถังเก็บน้ำ ส่วนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดกระจายน้ำท่อรวมน้ำและชุดท่อกระจายที่ทำจากพลาสติกแบบ PP (Polypropylene) นั้น ปรากฏว่ามีวัสดุที่สามารถนำมาใช้ในโครงสร้างอย่างน้อย ๕ ชนิด ซึ่งมีความแข็งแรงมีคุณสมบัติทดแทนได้ อีกทั้งมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า หากเกิดการชำรุดเสียหายก็หาซื้อทดแทนหรือหาซื้อได้ตามท้องตลาดซึ่งสามารถนำพลาสติกชนิดอื่นๆ มาใช้ได้แทนที่จะกำหนดให้ใช้เพียงชนิดเดียว สำหรับประเด็นการให้น้ำตัวอย่างพัสดุมานำมาแสดงและทดสอบ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่พบรายงานผลการทดสอบว่ามีการนำชุดกระจายน้ำท่อรวมน้ำและชุดท่อกระจายน้ำที่ทำจากพลาสติก PP มาทำการทดสอบในด้านใด และจากการตรวจสอบราคาของพลาสติก PP กับพลาสติกชนิดอื่นๆ ในท้องตลาดพบว่า พลาสติก PP มีราคาสูงกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จึงเห็นว่าการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่พิพาทนี้ ได้มีการกำหนด



/รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) มีลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่พิพาทดังกล่าว ซึ่งเห็นว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นจนได้ผู้ชนะ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และในการประกวดราคาครั้งนี้ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการกระทำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือสื่อว่ากระทำทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้เหตุผลในการยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่พิพาทว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) มีลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและหากทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะนั้น ย่อมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะเข้าทำสัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เพียงพอให้รับฟังได้ ในชั้นนี้จึงเห็นว่า ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและโดยที่พิเคราะห์ตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเข้าทำสัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงแปลเจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ โดยไม่ประสงค์จะเรียกค่าเสียหาย ดังนั้น หากให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่อาจเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปได้ อันถือเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งการทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าวนี้



/ยังมีผล...

ยังมีผลทำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำน้ำบาดาลให้แก่เกษตรกรต่อไปได้ ทำให้การจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ส่วนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) นั้น เห็นว่า การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ย่อมเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ และเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดหาพัสดุ ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความต้องการหรือรายละเอียดของพัสดุที่จัดหาก็ชอบที่จะดำเนินการก่อนที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จ กรณีที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นจนได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงความต้องการจนไม่ถึงขนาดที่จะทำให้โครงการที่ดำเนินการจัดหาพัสดุมาแล้วนั้นไม่อาจดำเนินการต่อไปได้หรือหมดความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้น หรือมีกรณีการทุจริตเกิดขึ้นก็ชอบที่จะพิจารณาทบทวนในขั้นตอนการบริหารสัญญาโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐภายใต้หลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ แต่ก็ย่อมไม่สร้างภาระให้เกิดกับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเกินสมควร กรณีจึงไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือแก่การบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อเท็จจริงเบื้องต้นจึงครบเงื่อนไขทั้งสามประการที่ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองได้ตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ความว่า การประกวดราคาจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) มีลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หากทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ตาม



/มาตรา ๖๗ (๓)...

มาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ทส ๐๗๐๑.๕/๗๘๘๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทราบถึงการยกเลิกการประกวดราคา และเหตุผลที่ยกเลิกประกวดราคาดังกล่าวแล้ว และเผยแพร่ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยการยกเลิกการประกวดราคาเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้น จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง และไม่สามารถอุทธรณ์การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๑๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ถึงแม้ว่าประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่การใช้อำนาจการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่รัฐที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกจากการดำเนินการต่างๆ ของตนก่อนสัญญาเกิดขึ้น บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ อันจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ จึงทำให้การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคำสั่งทางปกครองที่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งถ้าหากผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทุกรายที่ชนะการประกวดราคาหรือที่เข้าร่วมการประกวดราคา ทั้ง ๑๔ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีการจ้างก่อสร้างหลายแห่ง และแต่ละโครงการจะมีผู้ชนะการประกวดราคาโครงการหลายราย เป็นจำนวนมากกว่า ๓๖๓ แห่ง ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน อาจทำให้การยกเลิกการประกวดราคาและการพิจารณาทบทวนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) เพื่อให้มีการจัดจ้างก่อสร้างโครงการน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งใหม่ จะต้องล่าช้าออกไปไม่ทันต่อการป้องกันและแก้ไขบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคหรือเกษตรกรรมของประชาชน และจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้ จึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และหากปล่อยให้เนิ่นช้าออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะโดยรวมทั่วประเทศ เนื่องจากสภาพแห่งกรณีดังกล่าวไม่เปิดช่องให้กระทำได้ ซึ่งเข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๔) และ



/วรรคสาม...

บรรดาสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงเป็นคำสั่งทางปกครองชอบด้วยกฎหมาย และการยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้างก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐจะต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขอย่างใด อย่างหนึ่งดังกล่าว อันเป็นการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายปกครองที่จะใช้เอกสิทธิ์เพื่อการยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีขอบเขตที่จำกัด และอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว บทบัญญัติดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการได้ร้องเรียน การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่ามีการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือจ้างเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย โดยผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วพบว่าการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ เฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือจ้างโครงการจัดจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีการกำหนด รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะในลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ ด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ได้แก่ ๑. การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ เฉพาะของท่อถังเหล็กเก็บน้ำว่าการออกแบบต้องได้รับมาตรฐาน API ๖๕๐ (API STANDARD ๖๕๐) หรือโรงงานผลิตต้องได้รับมาตรฐาน AISC (American Institute of Steel Construction Certificate), AWS (American Welding Society) หรือ EWF (Europe Federation of Welding, Jointing, and Cutting) โดยเฉพาะมาตรฐาน AISC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกใบรับรอง ให้กับผู้ประกอบการที่ใช้เหล็กโครงสร้างเพื่อสร้างตึก หรือสะพาน ซึ่งเป็นงานสร้างเหล็กโครงสร้าง ที่ต้องการรับน้ำหนักสูงมาก และการก่อสร้างอาคารที่ใช้เหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีการรับน้ำหนัก จำนวนมหาศาลหรือการก่อสร้างสะพานเหล็กที่ต้องมีการรับน้ำหนักจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ การก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้กักเก็บน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติแรงดันน้อยกว่า น้ำมันกับแรงดันก๊าซธรรมชาติ และไม่ได้รับน้ำหนักจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบกับอาคารขนาดใหญ่ หรือสะพานเหล็กและจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบการในประเทศไทย จำนวน ๔ ราย ที่ ได้ใบรับรองจากสถาบัน AISC คือ ๑. บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นยีเนียริง จำกัด ๒. บริษัท ที-เร็กซ์ สตีล จำกัด ๓. บริษัท ไทย เฮอริริค จำกัด และ ๔. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) แต่มี บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นยีเนียริง จำกัด เพียงรายเดียวที่เป็นผู้ผลิตถังเหล็กเก็บน้ำ และเมื่อเทียบเคียง



/กับการก่อสร้าง...

กับการก่อสร้างระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พบว่าไม่ได้มีการนำมาตรฐาน API ๖๕๐, AISC, AWS หรือ EWF มากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบการแต่อย่างใด ๒. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดกระจายน้ำ ท่อรวมน้ำ และชุดท่อกระจายน้ำที่ทำจากพลาสติก PP (Polypropylene) และการให้น้ำตัวอย่างมาแสดงเพื่อทดสอบ ซึ่งพลาสติก PP (Polypropylene) เป็นพลาสติกที่สามารถทนความร้อนได้สูง นิยมนำไปใช้สำหรับงานในทางการแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการ เพราะทนต่อความร้อนสูง สามารถนำไปอบฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งอบความดันได้ และจากการตรวจสอบพบว่า มีพลาสติกมากมายอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ในงานดังกล่าวได้ อย่างน้อยอีก ๕ ชนิด ได้แก่ พลาสติก PVC HDPE LDPE LLDPE และพลาสติก PE ซึ่งมีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติทดแทนได้ อีกทั้งมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าพลาสติก PP (Polypropylene) เพราะถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายก็สามารถหาซื้อมาทดแทนหรือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป และพลาสติก PP (Polypropylene) มีราคาที่สูงกว่าพลาสติกชนิดอื่น และการกำหนดให้น้ำตัวอย่างมาแสดงเพื่อทดสอบ ปรากฏว่าจากการตรวจสอบไม่พบรายงานผลการทดสอบว่ามีการนำชุดกระจายน้ำ ท่อรวมน้ำ และชุดท่อกระจายน้ำที่ทำจากพลาสติก PP (Polypropylene) มาทำการทดสอบในด้านใด ๓. การกำหนดให้ผู้เสนอราคานำเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ พร้อมชุดควบคุมการทำงานมาแสดงเพื่อทดสอบ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด ต่อรายการ ซึ่งประกอบด้วย ๑) เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ พร้อมชุดควบคุมการทำงาน ๒) ชุดกระจายน้ำ ท่อรวมน้ำ และชุดท่อกรองน้ำของถังกรองสนิมเหล็ก ๓) ชุดท่อกระจายน้ำ พลาสติก PP (Polypropylene) ของหอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันเสนอราคา แต่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบพบว่า มีรายงานการทดสอบประสิทธิภาพและการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่พบรายงานการทดลอง ทดสอบ หรือนำเสนองานตัวอย่างชุดกระจายน้ำ ท่อรวมน้ำ และชุดท่อกระจายน้ำที่ทำจากพลาสติก PP (Polypropylene) เมื่อได้พิจารณาผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จึงเห็นว่าการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือจ้างดังกล่าวเป็นการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่มีลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



/สำหรับ...

สำหรับกรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ดังกล่าว มีลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าต่อการกิจของรัฐ อันเป็นการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งใหม่ โดยได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งในการประกวดราคาครั้งใหม่ผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิเข้าเสนอราคาได้ และหากเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีก็สามารถเข้าทำสัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ ซึ่งเป็นการเยียวยาผู้ชนะการเสนอราคาที่หน่วยงานของรัฐประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง และไม่สามารถอุทธรณ์ได้ ตามมาตรา ๑๑๕ (๒) และผู้ฟ้องคดีก็ได้ทราบที่อยู่แล้วจากการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอยู่ระหว่างการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งใหม่ ก็มีได้ทำให้การบริการสาธารณะหยุดชะงัก ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดีกว่าการปล่อยให้มีการลงนามในสัญญาต่อไปแล้วอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะในภายหลัง การยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังแก่ผู้ฟ้องคดี

และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว



/มิได้...

มิได้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความต้องการหรือรายละเอียดของพัสดุที่จัดหา แต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบว่าการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งหากปล่อยให้มีการทำสัญญาหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ก็ย่อมไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคา แต่ไม่สามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้ เพราะถูกกีดกันจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการบางราย โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐภายใต้หลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ จึงต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอยู่ระหว่างการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งใหม่ โดยได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และการจัดหาพัสดุนำมาซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะทันต่อการป้องกันและแก้ไขบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคหรือเกษตรกรรมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ ซึ่งจะต้องก่อกำหนดผู้พันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลได้ ประกอบกับโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคหรือเกษตรกรรมในฤดูแล้งที่จะมาถึง ดังนั้น การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองย่อมเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคหรือเกษตรกรรม กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติได้ และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เอกชนที่ต้องการเข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะพบว่าผู้เสนอ



/ราคา...

ราคารายการละไม่เกิน ๓ ราย โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ได้รับการคัดเลือกจะเสนอราคาเป็นจำนวนเงินที่แตกต่างจากผู้เสนอราคารายอื่นเพียงเล็กน้อย คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๓ โดยในรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี มีราคากลางเป็นเงินจำนวน ๓๕,๑๙๐,๒๐๐ บาท ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินจำนวน ๓๕,๑๓๐,๒๐๐ บาท และกิจการร่วมค้า อินเตอร์คอน ซึ่งเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๓๕,๑๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลต่างเป็นเงินจำนวน ๓๙,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ จะเห็นว่าผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่เข้าร่วมการเสนอราคา เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนได้ร้องเรียนมายังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรม จึงเห็นว่ายังไม่สมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมิได้แสวงหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน เนื่องจากการประกวดราคาที่พิพาทนี้มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนจำนวนรวม ๖๓ ฉบับ ทุกฉบับล้วนลงวันที่ ๓ ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ในระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ แต่กลับมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซ้ำ โดยมีการลงวันที่ได้รับหนังสือร้องเรียนผลการพิจารณาในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทุกฉบับ อันแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ร้องเรียนมีการรวมกลุ่มกันขึ้นเตรียมการจัดทำกรร้องเรียนขึ้นเพื่อล้มผลการประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้แสวงหาข้อเท็จจริงจากตัวแทนเพียง ๔ บริษัท คือ ผู้แทนบริษัท เอส. พี. ดราคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้แทน



/हांतूनसुवन...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักษ์พิบูลย์ ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงสยาม (๑๙๘๐) และผู้แทน
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธร ชัพพลาย รวม ๔ บริษัท เท่านั้น ที่อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
 การกำหนดร่างขอบเขตของงานโดยคณะกรรมการได้สอบข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกล่าวหา คือ
 บริษัทผู้ผลิตที่อ้างว่าสามารถผลิตได้แต่เพียงผู้เดียวและไม่ยินยอมกระจายสินค้า เป็นความจริง
 ตามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างหรือไม่ ไม่เคยเรียกผู้ฟ้องคดีหรือผู้ชนะการประกวดราคาที่ได้รับ
 ผลกระทบนอกเหนือจากกลุ่มของผู้ร้องเรียน แม้แต่รายเดียวไปให้ถ้อยคำข้อเท็จจริงเป็นไปตาม
 ที่ผู้ร้องเรียนกล่าวหาหรือไม่ อันแสดงให้เห็นว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นสอบสวนของ
 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ให้โอกาสผู้ที่ยื่นข้อเสนอและได้รับการคัดเลือก
 ได้รับสิทธิที่ตนพึงมี แต่กลับรับฟังข้อเท็จจริงจากเพียงตัวแทนของกลุ่มผู้ร้องเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มิได้
 เป็นผู้ยื่นขอเสนอราคาและเข้าแข่งขันราคาในโครงการที่ร้องเรียนในคดีนี้มารับฟังเป็นยุติว่า
 คุณลักษณะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ยื่นเสนอราคา ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
 การกำหนดคุณลักษณะที่อ้างเป็นเหตุคดีนี้มีการใช้ร่วมกันถึง ๑๔ โครงการ เป็นจำนวน ๓๖๓ แห่ง
 เมื่อพิจารณาถึงผู้ชนะการประกวดราคา จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการสามารถจัดหาสินค้าที่มี
 คุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้และชนะการประกวดราคาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการแข่งขัน
 ราคากันระหว่างผู้เสนอราคาหลายราย นอกจากนี้ ในประกาศผลผู้ชนะยังมีห้างหุ้นส่วน
 จำกัด ชลธร ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ร้องเรียนในการให้ข้อเท็จจริงได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ
 การประกวดราคาด้วย อันแสดงให้เห็นว่าที่มีการร้องเรียนกล่าวอ้างว่าการกำหนดขอบเขตของงาน
 เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาเป็นธรรมนั้น
 ไม่อาจรับฟังได้ และการกำหนดขอบเขตของงานในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นการกีดกันผู้เสนอราคา
 รายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดตามที่มิ
 มีการร้องเรียนในคดีนี้ ต่อมา ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ยกเลิกการประกวดราคาและมีการเสนอให้มี
 การทบทวนคุณลักษณะใหม่ มิได้ทบทวนเฉพาะประเด็นที่มีการร้องเรียนและอ้างว่าเป็นเหตุให้มี
 การยกเลิกการประกวดราคาในคดีนี้เท่านั้น แต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะหลายรายการ
 รวมถึงการกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานจากเดิมกำหนดไว้ ๙๐ วัน เป็น ๑๒๐ วัน มีการกำหนด
 คุณลักษณะและระยะเวลาการส่งมอบเงินเพิ่มขึ้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและ
 ผู้ใช้น้ำอย่างแท้จริง โดยปัจจุบันผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการดังกล่าว
 ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งหากดำเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะเข้าเส้นสัญญาได้
 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบช่วง
 ปลายเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาน้ำแล้วในปี ๒๕๖๖ ไปแล้ว
 แม้ว่าการยกเลิกการประกวดราคาจะเป็นเอกสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่อาจ



/ยกเลิก...

ยกเลิกการประกวดราคาได้หากมีเหตุจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่สร้างภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรและต้องมีขึ้นเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนี้ เจตนารมณ์แห่งกฎหมายให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคาได้หากเป็นไปเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ แต่ต้องไม่กระทบหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยต้องให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิและเสรีภาพที่ควรจะได้รับ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ยกเลิกผลการประกวดราคาโดยไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาได้ทราบว่ายู่ระหว่างการประกวดราคา หรือมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม ทำให้การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีขัดต่อกฎหมาย เมื่อพิจารณาในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงผู้ถูกฟ้องคดีเพียงรับฟังข้อเท็จจริงจากกลุ่มผู้ร้องเรียนเท่านั้น โดยไม่เคยเรียกผู้ชนะการประกวดราคารวมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงไปให้ถ้อยคำหักล้างข้อร้องเรียนแต่อย่างใด การเตรียมการของคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีบกพร่องไม่เป็นธรรม อันเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งชนะการประกวดราคาและมีความพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยิ่ง และการที่ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวยังไม่คุ้มค่าในเชิงของภารกิจเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีมีการก่อสร้างโครงการ ทั้งที่หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยกเลิกการประกวดราคาและเชิญผู้ฟ้องคดีกับผู้ประกอบการรายอื่นเข้าทำสัญญาตามสิทธิตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ แล้ว ครบกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะส่งผลให้ประชาชนได้รับโอกาสใช้น้ำบาดาลในช่วงน้ำแล้งเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ได้ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีมีการเรียกผู้ฟ้องคดีหรือบริษัทอื่นไปดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด เพียงแต่ประกวดราคาขึ้นใหม่โดยขยายระยะเวลาการก่อสร้างและส่งมอบออกไปอีกถึง ๓๐ วัน ทำให้มีการส่งมอบงานที่ล่าช้ายิ่งขึ้น ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและในเชิงภารกิจ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเอกสารการแจ้งผลการยกเลิกการประกวดราคาแจ้งก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ส่งต่อผู้ฟ้องคดีทางอีเมลล์และทางไปรษณีย์ ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งแต่เพียงว่ายกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ดังกล่าว มีลักษณะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จึงยกเลิกการประกวดราคาแจ้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ (๓) โดยไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบสิทธิเลยว่าสามารถที่จะอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีได้หรือไม่ หรือแจ้งให้ทราบว่าจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง อันแสดงให้เห็นว่าการแจ้งคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีไม่แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบต่อรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการแจ้งคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนึ่ง การที่ผู้ฟ้องคดีเข้ายื่นขอเสนอ



/ราคาต่อหน่วยงาน...

ราคาต่อหน่วยงานของรัฐอย่างสุจริต ผู้ฟ้องคดีไม่อาจทราบได้ว่าจะมีบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใด
 เข้าเสนอราคาจำนวนเท่าใด และจะเสนอราคาเป็นวงเงินเท่าใด ในการยื่นเสนอราคา ผู้ฟ้องคดี
 ต้องพิจารณารูปแบบรายการ ต้นทุน ค่าแรง ค่าวัสดุต่างๆ ก่อนเสนอราคาในแต่ละรายการ ทำให้
 ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอรายการทุกโครงการ และจะเสนอเฉพาะโครงการที่ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการ
 ได้จริงภายใต้กรอบราคากลาง ทำให้ในโครงการนี้ผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาเพียงโครงการเดียว
 เท่านั้น การที่ผู้เสนอราคาหลายรายเสนอราคาใกล้เคียงกัน แต่มีผู้ชนะในแต่ละโครงการที่แตกต่าง
 กันได้นั้น แสดงให้เห็นว่ามีการแข่งขันราคากันอย่างแท้จริง เป็นไปตามกลไกราคา และในแต่ละ
 โครงการมีส่วนต่างของผู้เสนอราคาที่แตกต่างกันเป็นปกติอยู่แล้ว และหากข้อเท็จจริงเป็นดังที่
 ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า มีการกำหนดขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะที่เกิดกันราคากันจริง
 จะต้องมีผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับผลประโยชน์จากการกีดกันราคาอย่างมีนัยสำคัญ
 กล่าวคือ จะต้องสามารถเสนอราคาที่แตกต่างกันจากบริษัทผู้เสนอราคารายอื่นได้ อันแสดงให้เห็นถึง
 การแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมตามที่มีการร้องเรียนกล่าวอ้าง และนำมาเป็นเหตุในการยกเลิก
 ผลการประกวดราคา แต่จากตารางเปรียบเทียบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีการแข่งขันราคาอย่างน้อย
 ๓ ราย ในทุกรายการ ผู้ฟ้องคดีขอตั้งข้อสังเกตว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธร ชัพพลาย ซึ่งเป็น
 ผู้ร้องเรียนในคดีนี้และอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเสนอราคารายอื่นก็ได้เข้าร่วมการประกวด
 ราคาด้วยเช่นกัน ทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำสัญญาในรายการที่ ๑ ลำปาง เสนอราคา
 แตกต่างจากผู้เสนอราคารายอื่นร้อยละ ๐.๒๙ แต่แพ้ในรายการที่ ๓ เขต ๕ นครราชสีมา ให้แก่
 บริษัท ไทยวอเตอร์ เอ็นจิเนียริง เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ซึ่งอาจเกิดจาก
 การคำนวณคิดผลกำไรแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย หรือสั่งซื้อสินค้าบางรายการแตกต่างกันเท่านั้น
 มิใช่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะของถังเก็บน้ำ หรือคุณลักษณะของท่อมีความแตกต่างกันตามที่มี
 การกล่าวอ้าง และการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไม่ได้กระทบต่อการให้บริการสาธารณะ
 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม เป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาแหล่งน้ำ
 ขาดแคลนในช่วงฤดูการเกษตรเท่านั้น จึงไม่ถึงขนาดกระทบต่อการให้บริการสาธารณะตามที่มี
 การกล่าวอ้างแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้เรียกผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา
 ตามโครงการดังกล่าวภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี
 ในคดีนี้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เมื่อศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดียัง
 ถือว่ามีสิทธิที่จะเข้าทำสัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ตามกฎหมาย และประสงค์จะให้
 ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีโอกาสทบทวนข้อสั่งการของตนเอง ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งทางปกครองของ
 ตนเองออกโดยบกพร่องไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อประโยชน์สาธารณะย่อมสามารถทบทวน
 ยกเลิกประกาศและเรียกผู้ฟ้องคดีได้ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยไม่มีเหตุจำเป็นต้องจัด



/ให้มีการ...

ให้มีการประกวดราคาขึ้นใหม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำในภาคการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้ฟ้องคดีมีได้มีเจตนาที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพียงต้องการเข้าทำสัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับจากการเข้ายื่นเสนอราคาอย่างสุจริตโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นให้ทุเลาการบังคับตามประกาศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เฉพาะในรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุที่ ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะ รายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกำหนด มาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อน การพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมามีคำร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนด มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคำสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด และข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า ในกรณีที่ศาลเห็นว่ากฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคตินั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการให้กฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ดังกล่าวนี้อาจมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยา แก้ไขในภายหลัง ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่ การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือ



/คำสั่ง...

คำสั่งทางปกครองได้ตามที่เห็นสมควร จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เงื่อนไขแห่งการที่ศาลปกครองจะมีอำนาจออกคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีได้ ต้องมีเงื่อนไขสามประการประกอบกัน คือ ประการแรก กฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประการที่สอง การให้กฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และประการที่สาม การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ

กรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาประการแรกว่า ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินจำนวน ๓๕,๑๓๐,๒๐๐ บาท และได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งรวมถึงผลการประกวดราคายางการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีให้เหตุผลในการยกเลิกการประกวดราคาว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) มีลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



/เนื่องจาก...

เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวได้เคยดำเนินการมาก่อนแล้วในปี ๒๕๖๓ และก่อนออกคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนและทุเลาการบังคับตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน โดยกรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาตามอุทธรณ์ผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ น่าจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ข้อเท็จจริงได้ความว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาก็คืบเนื่องมาจากมีผู้ประกอบการได้ร้องเรียนการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่ามีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือจ้างเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือจ้างโครงการจัดจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ ๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทองถึงเหล็กเก็บน้ำว่าการออกแบบต้องได้รับมาตรฐาน API ๖๕๐ (API STANDARD ๖๕๐) หรือโรงงานผลิตต้องได้รับมาตรฐาน AISC (American Institute of Steel Construction Certificate), AWS (American Welding Society) หรือ EWF (Europe Federation of Welding, Jointing, and Cutting) โดยเฉพาะมาตรฐาน AISC ซึ่งโดยปกติเป็นมาตรฐานที่ออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบการที่ใช้เหล็กโครงสร้างเพื่อสร้างตึกหรือสะพาน ซึ่งเป็นงานสร้างเหล็กโครงสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักสูงมาก และการก่อสร้างอาคาร



/ที่ใช้เหล็ก...

ที่ใช้เหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีการรับน้ำหนักจำนวนมหาศาลหรือการก่อสร้างสะพานเหล็ก ที่ต้องมีการรับน้ำหนักจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ การก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ ซึ่งเป็น ภาชนะที่ใช้กักเก็บน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติแรงดันน้อยกว่าน้ำมันกับแรงดันก๊าซธรรมชาติ และไม่ได้รับ น้ำหนักจำนวนมหาศาล และจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบการในประเทศไทย จำนวน ๔ ราย ที่ ได้ใบรับรองจากสถาบัน AISC คือ ๑. บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นยีเนียริง จำกัด ๒. บริษัท ที-เร็กซ์ สตีล จำกัด ๓. บริษัท ไทย เฮอริค จำกัด และ ๔. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) แต่มีบริษัท วัฒนไพศาล เอ็นยีเนียริง จำกัด เพียงรายเดียวที่เป็นผู้ผลิตถังเหล็กเก็บน้ำ ๒. การกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของชุดกระจายน้ำ ท่อรวมน้ำ และชุดท่อกระจายน้ำที่ทำจากพลาสติก PP (Polypropylene) เป็นพลาสติกที่สามารถทนความร้อนได้สูง นิยมนำไปใช้สำหรับงานในทางการแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการ สามารถนำไปอบฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งอบความดันได้ และจากการตรวจสอบพบว่า มีพลาสติกมากมายอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ในงานดังกล่าวได้ อย่างน้อยอีก ๕ ชนิด ได้แก่ พลาสติก PVC HDPE LDPE LLDPE และพลาสติก PE ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเห็นว่ามีความจำเป็น เร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเนื่องจากการกีดกันขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงได้มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสทราบข้อเท็จจริง อย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ในปัญหาความน่าจะชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้น ๒ ประเด็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่จะได้ทราบข้อเท็จจริง อย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างกรณีมีการกำหนด รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ที่สูงเกินความจำเป็นก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นมาเป็นเหตุผล ในการประกาศยกเลิกการประกวดราคา เป็นการใช้อดุลพินิจโดยชอบหรือไม่



/พิเคราะห์...

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน วรรคสอง บัญญัติว่า ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น (๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ... และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (๑) คุ่มค่าโดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน... มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) ... (๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ วรรคสอง บัญญัติว่า การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ หากเห็นว่าการทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรฯ รายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ดังนั้น ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งโดยปกติก่อนออก



/ประกาศ...

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาผู้ถูกฟ้องคดีต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อน แต่การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่ามาตรฐานเกินความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง หากทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนั้นทำให้ไม่มีความคุ้มค่าอันเป็นการใช้งบประมาณเกินความจำเป็นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ไม่สอดคล้องกับหลักการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนมีประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเข้าข่ายกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อกรณีหากไม่ยกเลิกการประกวดราคาจ้างจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเหตุความเสียหายและผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะขึ้นอ้างในการยกเลิกการประกวดราคาย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบในชั้นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่าประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

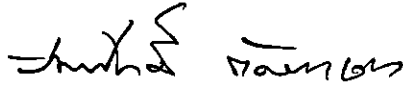
จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาล



/เพื่อการเกษตร...

เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ จำนวน ๑๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะรายการที่ ๖ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มปโหวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด





ตุลาการผู้แถลงคดี : นายศิริ มีแสงสกุล

